

تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الرابعة)

کتبہ الدکتور محمد حاج عیسیٰ

هذه الحلقة الرابعة من موضوع التعقبات على تحقيق المغني لابن قدامة ، وقد رأيت أن أسجل في مقدمته ملحوظة مهمة عنت لي أثناء نقل الأخطاء ومحاولة التثبت من صحة الانتقاد قبل النشر، فقد ظهر لي أن المحققين تجاوزا في تحقيقهم النظر في مصادر الكتاب للتثبت من النصوص المنقولة والتي قد تكون بعض عباراتها مشككة، وعلى رأس تلك المصادر كتب السنة التي نقلت منها الأحاديث، وكتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وغير خاف ما لهذه المصادر من أهمية في الإعانة على القراءة الصحيحة لما غمض رسمه في النص، وفي تصويب تحريفات النساخ وأيضا في تصحيح أخطاء المؤلف نفسه..ولقد كان يمكن بهذا الرجوع تلافى بعض ما هو مسجل في هذه الحلقة ، نسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق والسداد.

1-في (4/ 14) سطر 9:"وتكون أنثى ، فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه"..الخ في هذا النص عدة مسائل لكن الفصل بينها كان بفواصل، فقلوه: "فإن أخرج ذكرًا " هذه مسألة مختلفة عن سابقتها مما يستلزم ختم الأولى بنقطة ثم ابتداء هذه المسألة بالعودة إلى السطر. وأيضا قلوه: "فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة" هذه مسألة ثالثة .

2-في (15 /4) سطر10: "فيخرج عن الابل السمان سميئة وعن الهُزَال هزيلة" جمع هزيلة هو هزلى وهزائل، وصحة هذا الجمع سزاء بضم الهاء أو كسرهما يحتاج إلى بحث.

3-في (27 /4) سطر 7:"ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما " الصواب : "ويخرج معها أربع شياه أو أربعين درهما"..والخطأ نفسه وقع في طبعة المنار.

4-في (36/4):"ولو أسلم في الغنم لم يتناولوه العقد" وضع المحقق بعد كلمة (أسلم) تعليقا: "كذا في النسخ"، ولا حاجة لهذا التعليق فالمعنى واضح فالخلاف في المتولد من الغنم وغيره، فلو أبرم عقد السلم على الغنم لم يجزئ تسليم المتولد من الغنم وغيره.

5-في (47 /4) ورد حديث: "إنما حقنا في الجذعة والثنية" فأحيل تخريجه إلى ص 45 بما يفيد أنه مخرج في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي ومسنَد أحمد، وليس موجودا فيها .

وقد ورد في (4/ 49) وفي الهامش قول الزيلعي بأنه غريب بمعنى أنه ليس بحديث ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً ، وهو كذلك.

6-في (4/ 51): "لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض ، وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران (كذلك) "والصواب (لذلك) كما ورد في النسخة "أ" وطبعة المنار "م". لأن الجملة الأولى فيها تعليل تجويز إخراج الزكاة من غير النوع والثانية فيها شواهد هذا التعليل .

7-في (72 /4) : "فإن عجز استقبال سيده بما في يده من المال حولاً وزكاه... إلى قوله استقبال به حولاً" هذا من كلام الخرقى وقد جعله المحققون من كلام ابن قدامة .

8- في (4/ 82) س6: "الثاني ما يتبع في الوجوب دون الحال " الصواب : "دون الحول".

9-في (4/ 100) س4: "كالعمة مع ابن أخيها والعتيق مع (ابن) معتقه" الأصوب حذف (ابن) لأن هذا تمثيل لكون أحدهما وارثاً للثاني دون العكس ابن الأخ يرث العمة والعمة لا ترثه ، والمعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق (فضلا عن عصبته) ولم ترد في نسختين وفي طبعة المنار ولا الشرح الكبير ..

10- في (4/110): "وقوله: موالى القوم منهم" والصواب قوله بالكسر .

11- في (4 / 111) س8: "وقد أكد (ذلك) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم" سقط في النص (ذلك) والصواب إثباته.

12- في (4/ 121) س4: "وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيدة" الصواب: أبو عبيد. وتكرر الخطأ في آخر سطر (4/ 391).

13- في (4/ 134) س11: "لمصلحة مَنْ كَلَّفَهُ (في) نقلها أو مرضها أو نحوهما" الصواب: "لمصلحة مَنْ كَلَّفَهُ نقلها" بإسقاط (في).
كذا ورد في الشرح الكبير، والخطأ ورد في طبعة المنار لكن يقرأ: "من كَلَّفَهُ في نقلها".

14- في (4/ 137) س14: "لولاہ لم تجب فی هذا زکاة" الصواب: "ولولاہ" بإضافة الواو كما جاء فی طبعه المنار.

15- في (4/ 152) س11: "قلت أحمد : يعطي أخاه وأخته من الزكاة ؟ قال : نعم إذا لم يف به ماله أو يدفع به مذمه" الصواب : "نعم إذا لم يق به ماله" المعنى وتتمة الفصل تدل على ذلك، وهو كذلك في مسائل أحمد رواية أبي داود، وما جاء في طبعة المنار والمسائل برواية عبد الله "يُبقَى" فهو تصحيف ولكن المعنى قريب.

16- في (4/ 159) س5: "ولعله بنى على هذا " الصواب ما في النسخ الأخرى: "ولعله بنى هذا على ". هذا القلب قلب المعنى وجعل المقيس مقيسا عليه .

17- في (4/ 159): "قوله عليه السلام: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ" لم يُخرج الحديث، وقد ورد بهذا اللفظ في كثير من كتب الحنابلة، وهو في صحيح مسلم بلفظ: "اللس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق".

18- في (4/ 170) س 13: "لأن وجوب النصاب شرط في وجوب الزكاة" الصواب: "لأن وجود النصاب" وهو واضح.

19- في (4/ 192) قبل الأخير: "وروي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبي" الصواب: القرطبي كما في طبعة المنار.

تم قراءة المقال 1889 مرة